

[별지 제6호서식]

제 호

수 신 : 귀하

제 목 : 사건처리결과통지

귀하와 관련된 교통사고사건이 다음과 같이 처리되었음을 알려 드리니
참고하시기 바랍니다.

사 고 개 요	발 생 일 시		사건(접수) 번호	
	발 생 장 소			
	사 고 유 형	() 차대차 () 차량단독 () 차대사람 () 기타		
	사 고 원 인			
	피 해 내 용	인피 (사망 명, 부상 명)	물피 :	원 상당
	사 고 내 용	별지1		
처 리 결 과	1. 가해차량 운전자 처리 () 입건 전 조사종결() - 이유는 별지2와 같음 () 불송치 () - 이유는 별지2와 같음 () 송치 () 수사중지(참고인증지)			

※ 권리보호를 위한 각종 제도

◦ 신뢰관계인 동석 신청권, 수사·재판결과 및 구금사실 등 형사절차상 정보제공 신청권, 불기소 처분에 대한 항고권·재정신청권, 소송기록의 열람·등사 신청권, 재판절차 의견진술권, 심리 비공개 신청권 ◦ 무보험·뺑소니 교통사고 보상 및 교통사고 유자녀 등 피해가족에 대한 각종 지원(☎1544-0049) ◦ 형사사법포털(www.kics.go.kr) 및 모바일 앱을 통해 보다 자세한 피해자 지원정보 제공 ◦ 국가기관 또는 구금보호 시설 등에서의 업무수행 중 인권침해를 당한 경우 국가인권위원회(국번없이 1331, http://www.humanrights.go.kr)를 통해 진정 제기 ◦ 국민권익위원회(국번없이 110, http://www.epeople.go.kr)로 불친절/인권침해 등 고충민원 접수 ◦ 수사과정 및 결과에 다른 의견이 있는 경우, 관할 시·도 경찰청 교통과에 재조사 신청 ◦ 수사중지 결정 이의제기 제도 - 수사중지 결정에 이의가 있는 경우, 해당 사법경찰관의 소속 상급 경찰관서의 장에게 이의제기 - 수사중지 결정이 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이라고 의심되는 경우, 관할 지방검찰청 검사에게 신고 가능
--

장

[별지 1]

<본문 사고내용란에 기재할 내용이 많을 경우 본 서식에 기재>

[사고내용]

[별지 2] <아래 내용은 '불입건 결정'과 '불송치 결정'된 사건에만 해당>

[불송치 결정(불입건 결정) 종류]

[불송치 결정(불입건 결정) 사건에 대한 피의사실 요지와 불송치(입건 전 조사종결) 이유]

<불송치(불입건) 결정 종류 안내>

- 혐의없음 결정은 증거 부족 또는 법률상 범죄가 성립되지 않아 처벌할 수 없다는 결정입니다.
- 죄가안됨 결정은 피의자가 14세 미만이거나 심신상실자의 범행 또는 정당방위 등에 해당되어 처벌할 수 없는 경우에 하는 결정입니다.
- 공소권없음 결정은 처벌할 수 있는 시효가 경과되었거나 친고죄에 있어서 고소를 취소한 경우 등 법률에 정한 처벌요건을 갖추지 못하여 처벌할 수 없다는 결정입니다.
- 각하 결정은 위 세 결정의 사유에 해당함이 명백하거나, 고소인 또는 고발인으로부터 고소·고발 사실에 대한 진술을 청취할 수 없는 경우 등에 하는 결정입니다.

<불송치(불입건) 결정에 대한 고소인·고발인·피해자(법정대리인 포함)의 이의신청 방법>

- 불송치 결정에 대하여 통지를 받은 고소인·고발인·피해자(법정대리인 포함)는 형사소송법 제245조의7 제1항에 의해 해당 사법경찰관의 소속 관서의 장에게 이의를 신청할 수 있습니다. 신청이 있는 때 해당 사법경찰관은 형사소송법 제245조의7 제2항에 따라 사건을 검사에게 송치하게 됩니다.

<재조사 신청 방법 및 절차>

